

Nr. 69 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP, Reichsleiter Bouhler. 7. April 1937*R 43 II/713, Bl. 17–19 Reinkonzept¹*

Beginn:

Beginn:

[Entschädigung von Auslandsdeutschen für Vermögensschäden infolge des Ersten Weltkriegs]

Sehr geehrter Herr Reichsleiter!

Die Frage der Entschädigung der Auslandsdeutschen (einschließlich der Ostverdrängten) ist auf Grund der bei allen Stellen zahlreich eingehenden Gesuche der Geschädigten schon bisher wiederholt von dem hierfür zuständigen Herrn Reichsminister der Finanzen geprüft worden. Mit Rücksicht auf die Lage der Reichsfinanzen und auf die im Interesse des Gemeinwohls in Angriff genommenen großen Aufgaben mußte davon abgesehen werden, die Entschädigungsfrage erneut aufzurollen. Der Führer und Reichskanzler hatte es gebilligt, daß es bei dem Abschluß der Entschädigungsfragen durch die frühere gesetzliche Regelung verbleibt².

Auf Grund einer Anregung des Stellvertreters des Führers, Herrn Reichsministers Heß³, war diese Frage bei den Beratungen über den Reichshaushalt in den letzten Wochen erneut Gegenstand eines Vortrages des Herrn Reichsfinanzministers beim Führer⁴. Der Führer hat seine frühere Weisung ausdrücklich aufrechterhalten und hat nochmals entschieden, daß einer erneuten Aufrollung der Entschädigungsfragen nach Lage der Dinge unter keinen Umständen nähergetreten werden kann. Dagegen ist im neuen Reichshaushaltsplan 1937/38 ein Fonds von 10 Millionen RM zur Verfügung gestellt worden, aus dem in Fällen besonderer Notlage Unterstützungen an bedürftige Geschädigte, aber ohne Anerkennung eines Entschädigungsanspruchs und ohne Bezugnahme auf einen

¹ Das von ORR Laue entworfene Schreiben bezog sich auf mehrere durch RL Bouhler am 6. 3. 1937 übersandte Schreiben eines priv. Gesuchstellers, an welche jener die generelle Anfrage geknüpft hatte, „ob und inwieweit seitens der Reichsregierung für die Entschädigung dieser Auslandsdeutschen etwas getan worden ist, da offenbar, wie aus der Eingabe hervorgeht, die Reichstagsfraktion der NSDAP seinerzeit in dieser Richtung gewisse Versprechungen gemacht hat.“ R 43 II/713, Bl. 11.

² Die Ansprüche der Kriegsgeschädigten waren während der Weimarer Republik, freilich auf denkbar niedrigem Niveau, durch das *ReichsausgleichsG* vom 24. 4. 1920 (RGBl. S. 597), das *KriegsschädenschlußG* vom 30. 3. 1928 (RGBl. I S. 120) und durch das *PolenschädenG* vom 18. 3. 1930 (RGBl. II S. 539, 549) abgefunden worden. Im wesentlichen waren dadurch folg. Gruppen von Schadensfällen erfaßt: 1. „Liquidationsschäden“, die durch die Einbehaltung oder durch den Verlust von Gegenständen entstanden, welche aufgr. des Versailler Vertrags oder ergänzender Abkommen den ehem. Feindstaaten oder ihren Angehörigen anheimfielen oder zu übertragen waren. 2. „Gewaltschäden“, und zwar a) „Verdrängungsschäden“, die infolge der vertragsgemäßen Abtretung von Gebietsteilen des Reichs an eine fremde Macht oder der vorausgegangenen Besetzung dieser Gebiete durch sie entstanden waren; b) „Kolonialschäden“, die in den ehem. dt. Schutzgebieten während des Krieges und durch den Übergang dieser Gebiete in fremde Verwaltung aufgetreten waren; c) im Ausland durch den Krieg verursachte „Auslandsschäden“. 3. Ansprüche der infolge des Ruhrkampfes 1923 Geschädigten, die durch das *BesatzungsleistungsgG* vom 5. 4. 1927 (RGBl. I S. 83) abgefunden worden waren. Zur Rechtslage s. Vm. Killys, 10. 2. 1941; R 43 II/713, Bl. 85.

Hitler hatte es im Juli 1933 abgelehnt, die von der NSDAP vor der Machtübernahme versprochene Neuregelung der Kriegsfolgeschäden einzulösen; s. ARH I/1, Nr. 193 P. 21. Vom RFM waren seither alle Petenten mit der stereotypen Antwort beschieden worden, einer Novellierung der Entschädigungsgesetze stünden „die gebotenen Rücksichten auf die Lage der Reichsfinanzen und der Gesamtbevölkerung entgegen“. R 2/29822, Bl. 17 f. Eingaben in: R 43 II/712; vgl. auch ARH II/2, Anhang FV 14*, 206*.

³ Heß an v. Krosigk, 28. 10. 1936: Forderung nach grundsätzl. Neuregelung der Liquidationsentschädigung (von der im übrigen seine Familie selbst profitiert hätte); Antwort v. Krosigks, 28. 12. 1936: Ablehnung, aber Angebot eines Individualhilfefonds von 10 Mio RM für Notfälle; Replik von Heß, 25. 2. 1937: Bestehen auf seiner Forderung. R 2/29822, Bl. 2–11; s. auch APK I 2, Reg. Nr. 21961.

⁴ Am 16. März in Anwesenheit Lammers'; s. Anhang, FV 145*.

solchen, gewährt werden können⁵. Die Verhandlungen über die Art der Verwendung dieses Fonds sind zwischen dem Stellvertreter des Führers und dem Herrn Reichsminister der Finanzen noch im Gang. Da ein Bekanntwerden vom Bestehen eines Fonds beim Reichsfinanzministerium mit der gedachten Zweckbestimmung nicht bloß zu einem Übermaß von Anforderungen führen, sondern auch zur Folge haben kann, daß die Bestrebungen nach Aufrollung der Entschädigungsfrage neue Nahrung erhalten⁶, wird daran gedacht, die Unterstützungen nicht durch das Reichsfinanzministerium, sondern durch Parteistellen auszahlen zu lassen⁷.

Diese Ausführungen sind zur Bekanntgabe an Geschädigte *nicht* geeignet. Abschrift des Bescheides, der auf Eingaben in diesen Angelegenheiten bisher regelmäßig von hier aus erteilt wurde, füge ich bei⁸. Im gleichen Sinne wurde Herr B[...] auf sein Schreiben vom 27. Mai 1936⁹ beschieden. Nachdem nunmehr dem Herrn Reichsminister der Finanzen ein Fonds zur Unterstützung notleidender Geschädigter zur Verfügung steht, werden künftig hier eingehende Gesuche dieser Art dem genannten Herrn Reichsminister zum weiteren Befinden übersandt werden. In der dem Gesuchsteller zugehenden Abgabennachricht muß aber von der Bekanntgabe des Bestehens eines Unterstützungsfonds beim Reichsfinanzminister abgesehen werden¹⁰.

⁵ Vgl. die Mitteilungen v. Krosigks über diesen FV in einem Schreiben an Heß vom 5. 4. 1937: „Der Führer war überrascht über meine Bereitwilligkeit, 10 Millionen Reichsmark jährlich für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen, und sprach sich in aller Entschiedenheit gegen eine Erhöhung dieses Betrags oder gar eine neue Entschädigungsaktion aus. Der Führer wies darauf hin, daß die Versprechungen im Reichstag und durch Flugblätter in einer Zeit gegeben worden seien, in der die Voraussetzungen für eine Neuregelung des Liquidationsgeschädigten-Verfahrens andere gewesen seien als heute. Diesen Versprechungen solle heute nicht mehr nachgegangen werden.“ R 2/29822, Bl. 13.

⁶ Marg. Lammers: „Wie ich festgestellt habe, ist der neue Fonds bereits reichlich in der Öffentlichkeit bekannt.“ – Der im RFM zuständige Referent MR Bänfer vermerkte am 13. 5. 1937 für StS Reinhardt: „Die in Aussicht gestellte 10 Mio-Aktion ist den Geschädigten nicht durch Mitteilung der Bearbeiter des Ministeriums, sondern durch Mitteilungen von anderer Seite seit langem bekannt. Infolgedessen wird seitens der Geschädigten ein besonders starker Druck dahin ausgeübt, daß mit der Verteilung größerer Beihilfen begonnen wird. Dieser Druck verstärkt sich von Tag zu Tag. Täglich sprechen zahlreiche Geschädigte im Ministerium vor.“ R 2/29822, Bl. 16.

⁷ Bisher schon waren vom RFM mtl. 20 000 RM zur Unterstützung besonders bedürftiger Kriegsgeschädigter zur Verfügung gestellt, aber durch Parteidienststellen ausbezahlt worden, um die Herkunft aus Reichsmitteln zu verschleiern. Vm Laues, 6. 4. 1937; R 43 II/713, Bl. 16. In der Folge wurde jedoch davon abgegangen, s. u. Anm. 10.

⁸ Dieser Bescheid lautete: „Den in Ihrer Eingabe vom ... zum Ausdruck gebrachten Wünschen kann nicht entsprochen werden. Die Angelegenheiten der von Ihnen vorgetragenen Art sind entsprechend den bestehenden Bestimmungen abschließend behandelt worden. Einer erneuten Aufrollung solcher Fragen stehen die zwingenden Rücksichten auf die Lage der Reichsfinanzen und auf die im Interesse des Gemeinwohls in Angriff genommenen großen Aufgaben entgegen. – Auch eine nachträgliche anderweite Behandlung von Einzelfällen etwa aus Gründen der Billigkeit oder im Gnadenwege kann nicht in Erwägung gezogen werden, da Reichsmittel hierzu nicht zur Verfügung stehen. Auf Ihre Eingabe kann daher Weiteres nicht veranlaßt werden.“ R 43 II/713, Bl. 21.

⁹ Die o. Anm. 1 erwähnte, an RL Bouhler zurückgesandte Eingabe.

¹⁰ Zum Fortgang: Die Verhandlungen zwischen RFM und StDF über die Unterstützungsmodalitäten zogen sich bis Jahresende hin, weil Heß lieber ganz darauf verzichten wollte, statt „wie bisher lediglich unproduktive a fonds perdu - Zahlungen für Wohlfahrtsw Zwecke“ zu leisten, der RFM aber jede weitergehende Lösung ablehnte: s. R 2/29822, Bl. 16 ff., 50–54. Erst am 15. 12. 1937 erzielten Heß und StS Reinhardt grundsätzl. Einvernehmen über die Hilfsaktion, deren Durchführung nun der Finanzverwaltung – nach Maßgabe jeweils eines Gutachtens des Ortsgruppenleiters der NSDAP über die „Würdigkeit“ des Geschädigten – obliegen sollte; ebd. Bl. 97, 148. Definitive Richtlinien wurden, wiederum erst nach Jahresfrist, am 19. 12. 1938 verabschiedet und den Oberfinanzpräsidenten im Jan. 1939 bekanntgegeben, aber nicht veröffentlicht; ebd. Bl. 99–102, 123–129, 311–314; R 43 II/713, Bl. 26 f.; s. auch APK I 2, Reg. Nr. 21961.

Unter veränderten Umständen regte der RIM am 18. 1. 1941 in der Rkei erneut eine Wiederaufnahme der Frage an: Zahlreiche Eingaben von Geschädigten ließen erkennen, „daß das Gefühl für das erlittene Unrecht auch bei ihnen nach wie vor besteht, und daß sie nunmehr, wo die siegreiche Beendigung des gegenwärtigen Krieges mit Sicherheit in Aussicht steht, den Augenblick für gekommen halten, ihre bisher unerfüllten Ansprüche erneut geltend zu machen, damit sie bei den künftigen Friedensverhandlungen Berücksichtigung finden können“. Der RFM wies dieses Ansinnen am 28. 3. 1941 zurück und machte dabei folg. Angaben zur bisherigen Notfallhilfe: „Bei den Hilfsmaßnahmen werden nur Geschädigte berücksichtigt, die infolge des Weltkrieges ihren Wohnsitz verlassen mußten, nicht aber die Inlandsdeutschen, die Vermögensgegenstände im Auslande verloren. Die Geschädigten erhalten einmalige Zahlungen bis zum Betrage von 25 000 RM für den Schadensfall – in besonderen Fällen noch darüber hinaus – oder lebenslängliche steuerfreie Renten bis zum Betrage von 400 RM im Monat. Die Schäden bis zum Friedenswert von 15 000 RM wurden dabei voll abgefunden. Bisher sind als einmalige Zahlungen insgesamt etwa 36,9 Millionen RM gezahlt worden. Der Gesamtmonatsbetrag der Renten beläuft sich auf etwa 315 000 RM. Geholfen ist in über 14 000 Fällen.“ Damit sei das, was der RIM anrege, im Grunde bereits durchgeführt, die Erfüllung weiterer, durch die Kriegserfolge genährter Wünsche

8 Anlagen Ihres Schreibens folgen anbei wunschgemäß zurück.

Heil Hitler!
L[ammers]

komme nicht in Frage. Bei dieser Sachlage nahm der RIM auf Empfehlung Lammers' seinen Antrag am 25. 6. 1941 zurück. R 43 II/713, Bl. 83 f., 87 f., 90 f.

Zitierhinweis

Nr. 69 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP, Reichsleiter Bouhler. 7. April 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d069>